

1501161-50.2022.8.26.0567
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim
Comarca: Sorocaba
Foro: Foro de Sorocaba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/10/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSÉ HENRIQUE GOMES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

FELIPE DOS SANTOS DE ALMEIDA e JOSÉ HENRIQUE GOMES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
Foro de Sorocaba
3ª Vara Criminal
Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501161-50.2022.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501161-50.2022.8.26.0567
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSÉ HENRIQUE GOMES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

FELIPE DOS SANTOS DE ALMEIDA e JOSÉ HENRIQUE GOMES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-B, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos

do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 12 de junho de 2022, por volta das 20h00min, no estabelecimento comercial situado na Rodovia João Leme dos Santos, 92, Jardim Tatiana, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

A Autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos acusados (fls. 01/02).

Às fls. 83/84, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Mandados cumpridos às fls. 90/91 e 92/93.

O representante do Ministério Público deixou de oferecer acordo de não persecução penal, bem como a suspensão condicional do processo, tendo em vista a ausência de requisitos, oportunidade em que se manifestou pelo arquivamento do feito em relação ao investigado Eduardo Pereira da Silva (fls. 124/125).

A denúncia foi recebida, oportunidade em que foi determinado o arquivamento do inquérito policial em relação ao averiguado Eduardo Pereira da Silva (fl. 129).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 150 e 152) e apresentaram resposta à acusação (fl. 156 e 161).

Durante a instrução, foram ouvidas três vítimas e uma testemunha arrolada pela acusação e os réus foram interrogados, oportunidade em que o representante do Ministério Público desistiu da oitiva das vítimas Anderson, Elizete e Sergiovane, bem como da testemunha Jean, o que foi homologado (fls. 235/236).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação, requerendo o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo de uso restrito (fls. 247/254).

Às fls. 258 a Autoridade Policial solicitou autorização para a destruição da arma de fogo apreendida nos autos.

A Defesa do réu Felipe pleiteou pela absolvição deste acusado. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo (fls. 273/282).

A Defesa do réu José Henrique requereu a absolvição deste acusado (fls. 283/291).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A vítima, Isabela Panini Mota, disse que estava em horário de serviço, atendendo um casal de clientes, momento em que os acusados entraram correndo na loja, segurando um rapaz como se fosse vítima, oportunidade em que se dirigiram à declarante e aos outros funcionários apontando as armas, bem como intimidando a todos, ocasião em que determinaram que colocassem as coisas na mala. Relatou que os réus determinaram que a maioria das pessoas ficassem deitadas juntas no chão. Comentou que um dos assaltantes ficou "em cima" da declarante e das demais pessoas, enquanto o outro ficou com a arma apontada para a funcionária Maria obrigando-a a tirar as coisas da caixa e colocar no interior da mala. Narrou que depois que os réus subtraíram as coisas do interesse deles da parte da frente da loja, encaminharam-se ao interior da loja, para ver se tinha algo mais que pudessem subtrair, porque nos caixas já não tinha mais tanto dinheiro. Explicou que os réus separaram as vítimas, colocando-as uma parte dentro do banheiro e outra parte na cozinha. Informou que foi uma das pessoas que ficou presa no banheiro, portanto não sabe o que ficou acontecendo na parte de fora. Sustentou que somente conseguiu sair do banheiro depois que a polícia chegou ao local e os rendeu. Declarou que não sabe exatamente o que foi subtraído, porque os réus abriram os armários dos funcionários e tiraram as coisas. Afirmou que ficou em estado de choque, portanto os demais funcionários é que tiraram as coisas da mala, uma vez que os policiais entregaram a mala e solicitaram aos funcionários que tirassem as coisas que pertenciam a eles. Explicou que os acusados subtraíram carteira, cartão, a chave da moto da declarante, bolsa, celular, carregador de celular, fone de ouvido. Sustentou que no momento em que os assaltantes entraram na loja estavam em três indivíduos. Alegou que duas pessoas estavam armadas. Informou que as pessoas que os policiais prenderam foram as mesmas que chegaram armadas. Afirmou que não se recorda a fisionomia dos assaltantes. Declarou que não fez o reconhecimento dos réus na delegacia de polícia. Informou

que não conhecia os réus. Esclareceu que ficou dentro do banheiro, porém, é possível escutar o ambiente ao lado, então, conseguia identificar onde as pessoas estavam pelo barulho. Explicou que não viu o momento em que os assaltantes foram abordados pelos policiais. Mencionou que não fez reconhecimento na delegacia. Informou que o único indivíduo que a declarante viu na delegacia foi aquele que os assaltantes entraram na loja segurando, que foi usado como refém, que também ficou preso no banheiro junto com a declarante e os demais funcionários, porém, os réus não subtraíram nada desse indivíduo, uma vez que ele estava com dois fones de ouvido, bolsa, enfim, não tiraram nada dele, de modo que ele permaneceu ali juntamente com as demais vítimas e também saiu junto com eles. Narrou que esse indivíduo entrou junto com os assaltantes e ele não estava assustado como a declarante e os demais funcionários. Ressaltou que uma situação como essas, deixa as pessoas em estado de pânico, porém, esse indivíduo estava muito tranquilo, ademais, os réus não subtraíram nada dele, não pegaram nenhum objeto dele e, tampouco o ameaçaram em momento algum. Comentou que o estabelecimento comercial se trata de uma farmácia. Relatou que, num primeiro momento, os réus pediram à declarante bem como às demais funcionárias que abrissem todos os caixas, uma vez que ficam trancados e as chaves ficam com os funcionários, ocasião em que foram colocando na mala, depois os réus começaram a pegar tudo o que eles viam pela frente, oportunidade em que começaram a exigir os celulares e as carteiras da declarante e também dos demais funcionários, porém, os pertences dos funcionários não ficam com eles e sim dentro do armário no interior da loja, ocasião em que os réus passaram a subtrair carregadores bem como outros objetos que ficam expostos em cima do balcão, que são para venda. Comentou que, no momento em que a polícia chegou ao local dos fatos, os objetos que os réus tinham subtraído ainda estavam dentro da loja. Explicou que os assaltantes renderam os funcionários na cozinha, ou entre a parte dos caixas e a cozinha, não sabe ao certo, mas foi nesse espaço.

A vítima, Maria Izabel Teston Nunes, disse que no dia dos fatos estava com a equipe toda na parte da frente, no balcão, finalizando uma venda, juntamente com a Isabela, a um casal, oportunidade em que os assaltantes entraram na loja. Relatou que um deles estava com um refém, o qual já tinham trazido de fora da loja, enquanto o outro, logo em seguida, rendeu o segurança. Explicou que todos ficaram no corredor onde ficam os caixas, ocasião em que a declarante abriu os caixas, por ordem de um dos assaltantes, e colocou todo o dinheiro que estavam nos caixas dentro de uma bolsa. Narrou que enquanto um ficou com a declarante, o outro colocou os demais no chão. Explicou que depois que terminou de pegar o dinheiro, o assaltante pediu à declarante que colocasse os carregadores e cabos de celulares, bem como tudo o que tinha na parte da frente dentro da bolsa também. Informou que em determinado momento, quando a declarante estava tirando o dinheiro do caixa, a pessoa que estava de refém de um dos assaltantes segurou a bolsa, e depois que a declarante pegou tudo o que havia na parte da frente, o assaltante a levou para os fundos da loja. Esclareceu que nesse momento a Patrícia e o Adenerson se juntaram a ela, oportunidade em que começaram a pegar as caixinhas que os funcionários usam como troco. Mencionou que os demais funcionários, juntamente com os dois clientes que estavam na loja, foram levados ao banheiro pelo outro assaltante. Explicou que os assaltantes passaram a vasculhar todos os armários e bolsas, ocasião em que foram colocando todos os pertences que subtraíram dos funcionários, dentro da mesma bolsa na qual a declarante já havia colocado o dinheiro da loja. Narrou que depois que conseguiu abrir todas as caixinhas que continham o dinheiro usado para troco, foi levada para a cozinha juntamente com o Adenerson e a Patrícia, oportunidade em que o assaltante intencionou trancar a porta, no entanto, resolveu deixá-la destrancada, momento em que jogou a chave em cima da mesa e solicitou à declarante bem como aos demais que permanecessem lá. Explicou que no momento em que os réus estavam saindo da sala de "fechamento", notaram que a polícia estava na parte de fora, ocasião em que rapidamente retornaram para a cozinha da loja, e determinaram à declarante que fosse até a parte da frente e falasse aos policiais que estava tudo bem, porém, no momento em que a declarante estava saindo da cozinha, deparou-se com um policial, ocasião em que saiu correndo até o salão, encontrou os outros

policiais e ficou aguardando juntamente com estes os demais funcionários saírem do banheiro e da cozinha, na sequência, os policiais prenderam os assaltantes e os levaram à delegacia. Declarou que viu o rosto dos assaltantes. Esclareceu que foi feito o boletim de ocorrência e o delegado mostrou à declarante as imagens, oportunidade em que reconheceu os dois assaltantes. Ressaltou que fez o reconhecimento pessoal na delegacia. Afirmou que reconheceu pessoalmente os dois assaltantes na delegacia. Reconheceu os réus em juízo como sendo os autores dos fatos. Comentou que a ação dos assaltantes foi muito rápida. Acrescentou que no momento em que os fatos estavam acontecendo, parecia que tinha se passado meia hora, porém, acredita que não se passaram nem dez minutos. Esclareceu que ao mesmo tempo em que um dos assaltantes estava com a declarante, o outro estava com os demais funcionários, ocasião em que eles gritavam demais com a declarante e os com os outros funcionários, bem como os ameaçavam o tempo todo que iriam matá-los caso não entregassem tudo, no entanto, já haviam entregado tudo, mas mesmo assim eles insistiam. Explicou que na delegacia fez o reconhecimento pessoal, oportunidade em que foram mostradas apenas duas pessoas à declarante. Comentou que observou os réus por meio de uma salinha, ocasião em que a declarante conseguiu visualizar os rostos dos réus. Relatou que os policiais levaram os assaltantes e também uma terceira pessoa, que a declarante não sabe quem é, porém acredita que seja o indivíduo que foi usado como refém. Esclareceu que na farmácia, as pessoas lhe disseram que essa terceira pessoa estava junto com os assaltantes, porém a declarante não sabe dizer. Informou que essa pessoa também foi levada à delegacia, bem como o delegado comentou que ia ver se essa pessoa também estava envolvida ou não. Narrou que os policiais levaram a bolsa à declarante, com todos os pertences, oportunidade em que separou tudo, depois forneceu o seu depoimento e, após, fez o reconhecimento. Declarou que no momento em que os policiais chegaram, os réus estavam com a bolsa, bem como no momento em que foram presos, continuavam com a bolsa em poder deles, ocasião em que os policiais entregaram a bolsa aos funcionários, que conseguiram pegar os documentos para entregar aos policiais. Mencionou que a bolsa estava em poder dos assaltantes, os quais estavam nos fundos da farmácia. Esclareceu que a entrada e saída principal é somente pela parte da frente da farmácia. Afirmou que existe uma saída lateral que somente os funcionários utilizam no momento de irem embora, porém, se os assaltantes tivessem que sair da loja, seria pela porta da frente, pela entrada e saída principal.

A vítima, Patrícia Pereira Domingues, disse que o réu entrou abaixado na farmácia, então o notou logo que entrou, porém, não imaginava que seria um assaltante. Relatou que estava no balcão, junto com duas colegas do trabalho, atendendo um casal que estava com um bebê. Afirmou que foi tudo muito rápido, pois imediatamente o assaltante rendeu o casal, logo em seguida entrou o segundo assaltante segurando um rapaz, que seria uma vítima também. Declarou que quando se deu conta o assaltante já estava atrás do balcão pedindo para abrir as gavetas e entregar o dinheiro, bem como a ameaçar os funcionários. Sustentou que conseguiu visualizar os olhos dos assaltantes, porque eles permaneceram o tempo todo com toca na cabeça e com máscara ou um pano amarrado, uma vez que a declarante não ficou olhando muito diretamente para eles. Alegou que, na delegacia, só viu o rapaz que entrou na loja como vítima, como refém. Mencionou que não viu os assaltantes na delegacia, que somente visualizou esse que foi feito refém. Narrou que inicialmente os assaltantes determinaram que a declarante e as outras funcionárias se deitassem no chão, atrás do balcão, oportunidade em que apontaram as armas para elas, ao mesmo tempo em que falavam a todo momento: "mata um", "vamos matar um", "mata um". Declarou que os dois assaltantes estavam armados, cada um estava com uma arma na mão. Explicou que, depois, os assaltantes os levaram para os fundos da loja e perguntaram onde ficava o banheiro, momento em que levaram o casal com o bebê, que eram clientes da loja, dois colegas de trabalho e o rapaz que era o suposto refém para dentro do banheiro. Relatou que a declarante, a subgerente e o outro colega de trabalho Adenerson, ficaram do lado de fora, na sala de descanso, onde fazem o fechamento. Esclareceu que os assaltantes falavam a todo momento que queriam o cofre, momento em que a declarante e os demais funcionários acabaram mostrando onde guardavam o dinheiro da loja, ocasião em que eles pediram para abrir, esvaziar os armários, bem como tirar

os pertences dos funcionários. Ressaltou que os assaltantes subtraíram o que eles quiseram, bem como obrigaram a subgerente a colocar os pertences dentro da bolsa para eles. Narrou que os assaltantes a todo momento ameaçavam a declarante e os demais funcionários dizendo que se a polícia chegasse ao local ou se eles fossem presos, voltariam e matariam os funcionários, uma vez que eles tinham visto o rosto delas, das três funcionárias que ficaram do lado de fora. Informou que, depois, levaram a declarante, a subgerente e o colega Adenerson para a cozinha, a qual é muito pequena, ocasião em que pediu a chave e, em determinado momento, saiu e deixou a declarante juntamente com os dois funcionários trancados na cozinha, depois retornou e deu um soco na parede. Ressaltou que o assaltante permaneceu o tempo todo ameaçando a declarante e os demais funcionários, dizendo que se a polícia chegasse, eles iriam morrer. Narrou que no momento em que os assaltantes voltaram nessa sala proferiram ameaças e saíram com as bolsas, na sequência, voltaram correndo, oportunidade em que a declarante visualizou um dos policiais entrando, armado e pedindo a eles que se deitassem no chão, ocasião em que a declarante ficou muito preocupada, pois os assaltantes falavam que ela e os funcionários iam morrer. Afirmou que naquele local em que estavam não tinha nenhuma saída, momento em que a declarante teve que passar por cima de um dos assaltantes para conseguir sair do lugar em que estava. Declarou que tanto ela quanto os dois colegas dela saíram da sala, momento em que se dirigiram ao salão e permaneceram atrás de uma das prateleiras, enquanto a polícia fazia o trabalho dela. Comentou que os policiais perguntaram se havia outras pessoas, oportunidade em que a declarante respondeu que estavam no banheiro. Relatou que visualizou o momento em que o policial já de imediato rendeu um dos assaltantes e o colocou deitado no chão. Explicou que o outro ficou preso entre a porta e a saída, porque não tem saída naquele local, pois a cozinha da farmácia é um lugar muito pequeno, no entanto, o policial imediatamente rendeu o segundo assaltante e pediu às vítimas que saíssem. Sustentou que esses dois indivíduos que os policiais renderam, eram os dois que estavam praticando o assalto.

A testemunha de acusação, Angélica Conceição Garcia, policial militar, disse que no dia doze de junho estava em patrulhamento na área do Batalhão, momento em que recebeu a informação, via COPOM, de um roubo em andamento numa farmácia na Rodovia João Leme. Informou que prontamente se deslocou até lá, uma vez que estava próxima ao local. Relatou que ao se aproximar do local, foi possível avistar um indivíduo sozinho parado entre as prateleiras. Narrou que no momento em que parou em frente à farmácia, foi possível avistar dois indivíduos saindo do interior do local, os quais ao avistarem os policiais, voltaram correndo para o interior do estabelecimento, oportunidade em que a depoente desembarcou da viatura e adentrou o local. Declarou que um dos indivíduos estava com uma sacola azul nas mãos, ocasião em que dispensou e correu para dentro da farmácia. Esclareceu que adentrou a farmácia, oportunidade em que os réus se homiziaram na cozinha localizada nos fundos, cujo acesso seria somente para os funcionários. Mencionou que, todos os funcionários, bem como um casal de clientes encontravam-se nos fundos do estabelecimento, e no momento em que a depoente juntamente com o seu parceiro de equipe adentraram a farmácia, os assaltantes adentraram a copa, onde estavam as vítimas, e se esconderam atrás delas. Alegou que no momento em que a depoente e o outro policial se aproximaram da cozinha, os réus começaram a liberar as vítimas, oportunidade em que verbalizou para que eles saíssem. Explicou que no momento em que as vítimas foram saindo estavam muito assustadas e foi possível identificá-las por meio do uniforme. Sustentou que no momento em que adentraram a copa, os dois indivíduos estavam deitados no chão, e se renderam. Relatou que o réu José estava com um simulacro na cintura e o réu Felipe havia dispensado a arma de fogo, que estava no chão próxima a ele. Narrou que ela e o companheiro de equipe realizaram todos os procedimentos de algemamento e os conduziram até a viatura, oportunidade em que, em entrevista com os acusados, confessaram a autoria de outros roubos que haviam cometido em datas anteriores, como em uma casa de ração, localizada ao lado da farmácia e também na padaria Central, no Bairro Serrano. Sustentou que a arma era calibre vinte e dois, estava municiada, porém, estava em péssimo estado de conservação, bem como a depoente não se recorda se tinha numeração. Informou que

não se recorda qual dos réus estava com a sacola que continha os pertences das vítimas. Esclareceu que, a princípio, a depoente e o parceiro dela de equipe viram que a farmácia estava vazia e havia somente uma pessoa parada entre as prateleiras. Acrescentou que, inclusive, essa terceira pessoa também foi conduzida ao distrito policial, porque, a princípio, não foi possível identificar qual era o envolvimento dele na ação criminosa. Afirmou que havia somente essa pessoa entre as prateleiras, porém, no momento em que a depoente chegou em frente à farmácia, os dois réus estavam saindo da parte interna da farmácia, oportunidade em que visualizaram os policiais e, então, voltaram correndo. Relatou que o terceiro indivíduo continuou na parte externa da farmácia, entre as prateleiras.

O réu José Henrique Gomes da Silva, confessou os fatos. Disse que realmente estava assaltando a farmácia e que estava armado. Declarou que estava junto com o companheiro. Afirmou que não foi processado antes e que não tem nada contra os policiais ou as vítimas. Relatou que residia com a mulher e o filho. Alegou que estava trabalhando no Alphaville, porém, como sofreu acidente no braço e não conseguia levantar peso, então foi demitido do trabalho. Ressaltou que está arrependido do crime que cometeu.

O réu Felipe dos Santos de Almeida, confessou os fatos. Disse que estava armado, bem como estava junto com o réu José. Afirmou que já foi processado antes e que não tem nada contra os policiais ou as testemunhas. Declarou que está arrependido. Alegou que estava com um simulacro de arma de fogo. Explicou que a arma que estava em poder dele não funcionava, pois era uma arma de brinquedo, e a outra arma estava quebrada.

O conjunto probatório autoriza concluir a autoria do crime de roubo circunstanciado tentado por parte dos denunciados, pois, além de os réus terem sido reconhecidos em juízo, sem sombra de dúvidas pela vítima Maria Izabel, uma das funcionárias da empresa vítima, também foram presos em flagrante, uma vez que foram surpreendidos pelos policiais militares no interior da farmácia onde ocorreram os fatos, logo depois de terem exercido grave ameaça contra os funcionários do estabelecimento vítima, e terem colocado no interior de uma bolsa, dinheiro e objetos que almejavam subtrair. Importante ressaltar que embora a vítima Isabela tenha afirmado que não se recordava a fisionomia dos assaltantes, também relatou de forma categórica que os dois indivíduos que os policiais prenderam no interior da farmácia no dia dos fatos, foram os mesmos que chegaram armados e praticaram o assalto, o que também foi afirmado pela vítima Patrícia. Tais versões foram corroboradas pelas confissões dos réus, bem como pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento vítima, que gravou toda a ação delituosa, inclusive o momento em que os réus foram capturados pelos policiais militares, conforme se constata no laudo pericial de fls. 195/222.

A alegação da Defesa de que as confissões dos réus restaram isoladas não merece acolhimento, pois, conforme já ressaltado acima, as declarações das vítimas e o depoimento da policial militar responsável pelas prisões dos réus também consistiram em provas que ensejaram a condenação dos acusados.

A qualificadora de concurso de agentes também ficou demonstrado pelas provas coligidas aos autos, em especial pelas declarações das vítimas e pelos interrogatórios dos réus.

No entanto, a qualificadora de emprego de arma de fogo de uso restrito não restou comprovada, pois o laudo pericial de fls. 191/194 atestou que a arma utilizada no crime não se mostrou apta a realizar disparos, de forma que inexistente real potencialidade ofensiva à integridade da vítima, não havendo como incidir a qualificadora.

Também não houve a consumação do crime de roubo, uma vez que os réus não chegaram a subtrair nenhum bem da vítima, por circunstâncias alheias às suas vontades.

Ante tal contexto probatório, resta clara a prática pelos réus do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que o crime não

foi cometido em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica dos réus. Deixo de majorar a pena-base, conforme requerido pelo representante do Ministério Público em memoriais, em razão da grave ameaça exercida pelos acusados, com o emprego de simulacro de arma de fogo e revólver calibre .22 inapto a realização de disparos, por se tratar de circunstância que está englobada pela elementar do tipo penal em comento e não extrapola a reprovabilidade já insita ao delito de roubo.

Na segunda fase da dosimetria, em relação ao réu Felipe, a agravante da reincidência, conforme comprova a certidão de fls. 70/72 (Processo nº 1500765-78.2019), deve ser compensada com a atenuante da confissão, a qual contribuiu para o decreto condenatório, permanecendo a pena conforme fixada na primeira fase. No tocante ao réu José Henrique, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, a confissão deste réu não pode gerar diminuição aquém do piso já fixado.

Na terceira fase da dosimetria da pena, face à presença da qualificadora, consistente no concurso de pessoas, aumento a pena no seu mínimo legal, qual seja, 1/3, tendo em vista que não há ocorrência de circunstâncias especiais inerentes à própria qualificadora, resultando em 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA, para cada réu. Por outro lado, pelo reconhecimento da tentativa e considerando o iter criminis percorrido, ficando demonstrado que os réus avançaram-se razoavelmente neste, uma vez que só foram impedidos de darem continuidade ao crime depois de já terem colocado as res furtivae no interior de uma bolsa e em momento que já se preparavam para deixar o local, demonstrando um pequeno distanciamento entre a execução do crime e sua consumação, diminuo a pena em 1/3, resultando em 03 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 08 DIAS-MULTA.

Para o réu Felipe, fixo o regime inicial SEMIABERTO, a contrario sensu do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, tendo em vista que este réu é reincidente, ressaltando que somente este se mostra inicialmente apto à tentativa de emenda do acusado. Pelo mesmo motivo o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, pois que vai de encontro ao disposto no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal. Tendo em vista que o réu tem bons antecedentes e que foi fixado o regime semiaberto, para o início de cumprimento de pena, concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Para o réu José Henrique, fixo o regime inicial ABERTO, por ser compatível com a pena aplicada e com a primariedade do réu, de acordo com o que dispõe o art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. O acusado não preenche os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, assim deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o regime inicial de cumprimento de pena aplicado.

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base apenas a quantidade da pena imposta, mas sim circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais e morais sofridos.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu FELIPE DOS SANTOS DE ALMEIDA à pena de 03 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 08 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, no regime inicial semiaberto, podendo recorrer em liberdade; e o réu JOSÉ HENRIQUE GOMES DA SILVA à pena de 03 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 08 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, no regime inicial aberto, podendo recorrer em liberdade; ambos por infração do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor dos réus.

Isento de custas o réu Felipe e custas "ex lege" em relação ao réu José Henrique. Intime-se a vítima.

P.I.C.
Sorocaba, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA